

北京鼎耘科技发展有限公司

关于保持上市公司独立性的承诺函

为保持上市公司独立性，北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“本公司”）承诺，在本公司作为合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）的一致行动人，且合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）直接或间接控制四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”、“上市公司”）期间：

一、保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪；

2、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间独立；

3、本公司及本公司控制的其他企业向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不会超越上市公司董事会和股东会作出人事任免决定。

二、保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；

2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。

三、保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系；

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；

3、保证上市公司及其子公司能够独立做出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用、调度；

4、保证上市公司及其子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户；

5、保证上市公司及其子公司依法独立纳税。

四、保证上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东会、董事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；

3、保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形；

4、保证上市公司及其子公司独立自主地运作，本公司不会超越股东会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

五、保证上市公司业务独立

1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

2、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性同业竞争的业务；

3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。

特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京鼎耘科技发展有限公司关于保持上市公司独立性的承诺函》之签字盖章页)



北京鼎耘科技发展有限公司

法定代表人：李红星



2015年11月13日